

1500286-74.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654-12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06), nos termos da lei.

Arbitro os honorários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500286-74.2022.8.26.0569 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-74.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124609/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 24816359 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2124609 -

DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2124609 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

PATRICK SOUZA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Jair e de Rosangela) do Código Penal, e artigo 311, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no 7 de maio de 2022, por volta de 11 horas, na empresa "Jair Marques Veículos", situada na rua Floriano Peixoto, n. 511, centro, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustado e com unidade de propósitos com "Eduardo de Souza Lima" e outro indivíduo, ambos ainda não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida

com emprego de arma de fogo contra Jair Marques, Rosangela de Moraes Marques e Milton de Jesus: a) 1 (uma) caminhonete "I/Toyota Hilux CDSRXAFD", ano/modelo 2021, cor prata, placa GHW0D63 Salto-SP, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); b) 2 (duas) alianças de ouro, avaliadas em R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma; 2 (dois) relógios de pulso, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) cada um, cujos bens pertencem a Jair Marques e Rosangela de Moraes Marques. Também porque, no dia 7 de maio de 2022, após o roubo descrito acima, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, adulterou sinal identificador do veículo automotor marca/modelo "I/Toyota Hilux CDSRXAFD", ano/modelo 2021, cor prata, placa GHW0D63 Salto-SP, consistente na inserção da placa falsa RBZ0H70 Goiânia-GO, pertencente a outro veículo.

A denúncia foi oferecida em 18 de maio de 2022 (fls. 63/67) e recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 71/72). O réu foi citado (fls. 84/85) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/90).

Durante a instrução, foram ouvidas as 03 vítimas e 02 testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 139 e 172).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da inicial e da atenuante da confissão, aplicação das causas de aumento de pena atinentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ao final, requereu a imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 181/200). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal por insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requereu a fixação a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a não incidência da agravante do cometimento de pena durante o estado de calamidade pública, assim como pugnou pelo afastamento do concurso material, pela imposição de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso que o fechado e o afastamento da reparação de danos (fls. 204/211).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/09), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 10/14), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), documentos (fls. 23/29 e 68/70), auto de avaliação (fls. 56), além dos elementos informativos e da prova, oral colhida em ambas as fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Na delegacia, Patrick disse que nunca foi preso nem processado criminalmente e, quanto aos fatos, esclareceu que reside na cidade de Sumaré/SP, onde foi convidado por Eduardo de Souza Lima, para roubar uma caminhonete em Salto/SP, e que sua função na empreitada seria dirigir a caminhonete de volta para Sumaré. Contou que, na data do crime, ambos se fizeram acompanhar de um terceiro, amigo de Eduardo, e dirigiram-se até Salto, o réu e o Eduardo vieram num veículo Fox, de cor prata escuro, enquanto o terceiro indivíduo, que estaria com o revólver, veio num veículo Honda Civic de cor prata claro. Disse que, assim que chegaram a Salto, pararam num "agência" de veículos, e o indivíduo que estava no veículo Honda Civic entrou, rendeu as pessoas que ali estavam, e o réu entrou em seguida para pegar a chave da caminhonete, sendo este o momento em que esqueceu seu celular, modelo Samsung J2 Prime, no local. Relatou que fugiu sozinho na caminhonete e, como não conhecia muito o caminho, acabou pegando a rodovia e, próximo à cidade de Indaiatuba/SP, ao fugir da polícia militar, bateu no canteiro, e a placa falsa que havia colado sobre a placa verdadeira do veículo caiu, logo em seguida foi abordado pela guarda municipal de Indaiatuba e conduzido à delegacia, onde reconheceu o celular apresentado pela vítima como sendo de sua propriedade, o mesmo que esqueceu na loja de veículos (fls. 08/09). Em juízo, disse que confessou os fatos na delegacia, mas só foi contratado para levar a camionete. Contou que foi convidado pelo Eduardo, a quem conhecia "de barzinho". Contou que veio até Salto na companhia de Eduardo, este último armado, no Fox cinza escuro, e o outro carro envolvido era um Honda

Civic prata, e não sabe o nome do condutor do Honda Civic. Relatou que, antes de chegarem a Salto, o Eduardo teria lhe explicado que, depois de subtraírem a camionete, ele deveria parar o veículo e colar as placas falsas sobre as placas originais. Disse que Eduardo rendeu as vítimas, foi até a porta, mostrou-lhe a chave, ele foi até lá, pegou a chave e acabou esquecendo seu celular em cima da mesa. Confirmou que sabia que iria haver o roubo, o emprego de arma de fogo e que ele iria conduzir a camionete de volta a Sumaré. Disse não possuir passagens anteriores, não usar drogas. Alegou que a dívida que existia com uma organização criminosa fora contraída por seu pai, e que por isso que participou da empreitada criminosa (fls. 173).

Jair Marques, vítima, disse que os réus chegaram quando ele estava com o funcionário e um cliente, e sua esposa estava no escritório. Relatou que dois deles usavam máscaras para covid e boné, anunciaram o roubo, sendo que um dos roubadores levantou a blusa e mostrou a arma, para que não reagissem. Disse que não conseguiu ver que tipo de arma, apenas que era cromada. Contou que os réus pediram as alianças e relógios e os deixaram no escritório, onde estava sua esposa, e mandaram que as vítimas ficassem quietas, pois havia gente do lado de fora, tomando conta. Disse que ficaram muito assustados. Acrescentou que um deles pegou a chave da camionete e os dois roubadores saíram juntos da sala. Relatou que os roubadores levaram a camionete Hilux 2021, de seu uso, que estava na frente da loja. Contou que a camionete foi recuperada posteriormente, em Indaiatuba, com pneus estourados e a frente batida. Disse que a pessoa que foi pega guardava semelhança física com aquele que participou do assalto, e era magro, alto, com cor de pele semelhante. Disse que, além da camionete, das alianças e dos relógios, nada mais foi roubado, e um dos roubadores esqueceu o celular na loja. Explicou que não conseguiu ver quem saiu dirigindo a Hilux, ou se os roubadores estavam juntos na camionete, pois ele e as demais vítimas estavam no escritório, por ordem dos criminosos. Por fim, respondeu que não viu uma terceira pessoa além dos dois roubadores (fls. 139).

Rosângela de Moraes Marques, vítima, disse que estava no escritório, no fundo da loja, e viu quando chegaram dois rapazes no portão, usando bonés e máscaras de covid, e achou que fossem clientes normais. Porém, logo os viu chegando com seu marido, o funcionário e o cliente, e já anunciando o roubo, levaram-nos para a outra sala. Disse que um dos roubadores mostrou a arma para que eles não reagissem, e disse que só queriam a camionete, mas que os criminosos também levaram as alianças e os relógios das vítimas. Afirmou não ter visto mais ninguém além destes dois roubadores, malgrado eles dissessem que haveria mais comparsas dando cobertura. Contou que não chegou a ocorrer violência, mas também não esboçaram reação, já que ficaram com muito medo, devido à presença da arma de fogo que lhes fora apresentada. Contou que os roubadores esqueceram um celular em cima de sua mesa e o aparelho foi entregue à polícia. Na Delegacia, ficaram com medo de ver o rapaz encontrado em poder da camionete, mas olharam pelo vidro e viram o tal rapaz, cujas características coincidiam com a de um dos roubadores (fls. 139).

Milton de Jesus, vítima, disse que estava na loja no dia do roubo, e chegaram dois rapazes, um deles com máscara e boné preto e blusa preta da Adidas com listra do lado, mostrou a arma, anunciou o assalto e disse que iria levar a Hilux. O outro rapaz, que também estava com máscara e boné, foi quem esqueceu o celular. Relatou que a arma não foi empunhada, mas foi mostrada às vítimas no momento em que foi anunciado o roubo e dada a ordem para que as vítimas ficassem quietas. Disse que não viu quem saiu dirigindo a Hilux, e só viu de longe o rapaz que foi pego em poder da camionete, mas ele tinha as características de um dos roubadores (fls. 139).

Murilo Cainelles de Araujo, guarda municipal da cidade de Indaiatuba, disse que estavam patrulhando na data dos fatos e, na rede, anunciaram o roubo na cidade de Salto, de uma Toyota Hilux prata, que foi visto no Dc da cidade (Indaiatuba) em sentido a Campinas, até que o avistaram costurando o trânsito. Relatou que, ao chegarem perto, ele tentou entrar para o distrito de Itaici, mas bateu no "guardrail", bateu no barranco à direita e o motorista tentou fugir, mas foi pego, sendo que não foi encontrada arma em seu poder. Reconheceu o réu em audiência, como sendo aquele que foi detido, na data dos fatos, dirigindo a camionete roubada.

Disse que a placa dianteira da Hilux estava adulterada, pois havia uma placa sobreposta, colada; a placa de trás, teria sido retirada e substituída. Relatou que o réu empreendeu fuga e tentou resistir, mas acabou sendo detido e, no momento da prisão, disse ter sido contatado por Eduardo Souza Lima, que o teria convidado para o roubo, e que usaram um veículo Fox e um veículo Honda Civic para se dirigirem a Salto. Acrescentou que o réu relatou que houve emprego de arma no roubo, que ele teria entrado no estabelecimento e pego a chave da Hilux roubada, mas que não estaria armado, e quem estaria armado seria seu comparsa, Eduardo, que participou do roubo (fls. 139).

Antonio Mateus de Andrade Biega, guarda municipal da cidade de Indaiatuba, disse que ficaram sabendo, pelo sistema de monitoramento, que o veículo roubado na cidade de Salto teria sido visto e, na rodovia SP-75, viram o veículo transitando em zigue-zague, em alta velocidade, até que, na alça de acesso a Itaici, o Patrick, que era o condutor, colidiu contra o barranco e na sequência, tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido. Disse que o réu confirmou e confessou o roubo, e que haveria outras pessoas envolvidas, tendo acrescentado que saiu de Sumaré, com mais dois rapazes, num Fox escuro e num Honda Civic prata, e disse que entrou na loja e participou do roubo, deixando inclusive, cair seu celular no local do roubo, chegando a desbloquear o celular na delegacia. O réu ainda teria contado que sua função seria a de conduzir o veículo até Sumaré, para que depois, fosse levado para o Paraguai, recebendo por isso R\$5.000,00 (cinco mil reais), e que havia parado a Hilux perto da empresa Ypê, onde colocou outras placas sobre as placas do veículo, placas estas pertencentes a um veículo de igual cor e de mesmo ano e só mudava o modelo, pois era 2020/2020 e outro, 2020/2021, porém, uma dessas placas caiu e foi percebido no monitoramento das câmeras, mas, caso a placa não tivesse caído, o veículo sairia do país sem que fosse percebido. A testemunha acrescentou que Patrick mencionou que seu comparsa, cujo nome está registrado no B0, saiu da cidade levando a arma e com os outros carros envolvidos. Ele disse, ainda, que esse amigo já teria praticado outros roubos como este e o teria convidado para a prática deste crime (fls. 172).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência dos crimes na forma como narrada na denúncia.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, e que consiste em "Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento" (grifos meus), está plenamente configurado.

Os guardas municipais destacaram que as placas da camionete haviam sido encobertas por outras, no intuito de dificultar a localização do veículo que havia sido roubado, facilitando assim a fuga e o transporte.

Nem se argumente que haveria restrições quanto ao depoimento dos guardas, pois o simples fato serem ouvidos como testemunhas não retira dos seus depoimentos o peso e a veracidade.

Neste sentido a jurisprudência:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas ajam na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (RT 616/286-7).

Ainda:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

Ademais, o réu confessou, na Delegacia, em Juízo e para os guardas municipais em questão e que realizaram sua prisão, que havia parado a Hilux perto da empresa Ypê, onde colocou outras placas sobre as placas do veículo, placas estas pertencentes a um veículo de igual cor e de mesmo ano de fabricação, alterando-se apenas o ano do modelo, pois era 2020/2020 e outro, a que pertenciam as placas originariamente, era 2020/2021, mas uma dessas placas caiu e isso foi percebido no monitoramento das câmeras, e apenas por essa razão o veículo não pôde sair do país sem ser percebido. Não bastasse a Lei ser clara no sentido da configuração do crime em testilha, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, colacionada pela acusação a fls. 193 (AgRg no REsp n. 1.455.764/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª T., DJe 5/9/2014), confirma que a conduta se amolda ao tipo penal.

A ocorrência do roubo em concurso de duas ou mais pessoas e mediante ameaça pelo emprego de arma de fogo também é inconteste.

As vítimas foram claras ao indicarem que os criminosos, dentre eles o réu, entraram no estabelecimento utilizando máscaras de covid e bonés, foi anunciado o roubo, com a exibição da arma de fogo a fim de intimidá-las e de coibir qualquer reação dos presentes, o que os deixou muito assustados e com medo, e que foram todos levados a uma sala aos fundos do imóvel, para que os roubadores pudessem fugir levando a camionete Hilux.

Os guardas municipais relataram toda a dinâmica do momento em que houve a prisão do réu, detalhando que o réu teria confessado o roubo, a utilização de arma de fogo na empreitada, a adulteração das placas, que tentava retornar com a Hilux a Sumaré, recebendo R\$5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

O réu confessou que, a convite de Eduardo, participou da empreitada criminosa, e se dirigiu até a cidade de Salto, acompanhado do próprio Eduardo e de mais um criminoso, e disse que sabia que seria utilizada a arma para realização do roubo. Importante ressaltar que, a despeito da não apreensão da arma de fogo utilizada, já se posicionou a jurisprudência dominante no sentido de ser prescindível, para o reconhecimento da majorante respectiva, a apreensão e a perícia da arma de fogo, sendo suficiente sua comprovação por outros meios, tal como as palavras das vítimas, as quais, no presente caso, confirmaram a existência de referido artefato. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE BRINQUEDO. EXCEPCIONALIDADE DA VIA ELEITA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ERESP N. 961.863/RS. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Em habeas corpus, deve ser evitada a modificação da sanção penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena fixada ser efetivada somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. Na hipótese dos autos, tanto o Juízo de primeiro grau quanto a Corte estadual reconheceram que a vítima confirmou a utilização de arma de fogo pelos autores do delito, não sendo a via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do ERESP n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. (...)" (HC 354.566/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.16/06/2016).

No mesmo sentido, de ser suficiente a credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das vítimas, os entendimentos, tanto do C. Supremo Tribunal Federal (2ª T RHC 122.074/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 20.05.2014; 1ª T HC 104.197/MS Rel. Luiz Fux j. 06.09.2011; 1ª T HC 107.347/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 24.05.2011; 1ª T HC 104.722/RS Rel. Luiz Fux j. 12.04.2011;

1ª T RHC 103.544/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 18.05.2010; 1ª T HC 102.263/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 11.05.2010; 1ª T HC 100.187/MG Rel. Cármen Lúcia j. 16.03.2010), quanto do C. Superior Tribunal de Justiça (6ª T HC 148.823/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 05.03.2015; 5ª T HC 269.389/SP Rel. Gurgel de Faria j. 09.12.2014; 6ª T AgRg no RESp 1.430.796/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 16.10.2014; 5ª T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014; 5ª T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6ª T AgRg no AREsp 528.119/RJ Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014; 6ª T AgRg no RESp 1.447.701/MS Rel. Nefi Cordeiro j. 05.08.2014; 3ª Seção EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp j. 13.12.2010 m.v.). Algum eco desse entendimento também pode ser encontrado na doutrina brasileira (GRECO, Rogério. Código penal comentado. 7ª ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 492).

Vale lembrar que a palavra das vítimas é de extrema importância em casos de crimes patrimoniais, não havendo razão para imputarem falsamente aos réus conduta mais gravosa do que a efetivamente praticada, pois não existe qualquer intenção de deliberadamente prejudicar os acusados, até porque sequer se conheciam.

Nesse sentido a jurisprudência:

"A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM/SP - AP - 9ª Câmara - Relator Lourenço Filho - j. 05/06/1996 - RJTACRIM 32/280).

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto" (TACrim/SP Ap. crim. n.º 1.036.841-3 - Rel. Renato Nalini).

Neste ponto, cumpre ressaltar que as vítimas relataram uma dinâmica bastante coerente de todo o ocorrido, e que suas versões se coadunam com a confissão do réu, que obviamente tentou eximir a si próprio de uma participação mais ativa na empreitada, malgrado isso se tenha provado durante a instrução. Oportuno mencionar que as três vítimas foram enfáticas ao afirmarem que ficaram extremamente assustadas quando lhes foi apresentada a armas, no momento do anúncio do roubo e da ordem para que se mantivessem quietos e não reagissem.

Também foi unânime a indicação das vítimas de que os roubadores chegaram juntos, entraram juntos, e anunciaram o roubo. Ainda que assim não fosse, e a dinâmica fosse mais parecida com aquela mencionada pelo réu, de que entrou após as vítimas serem rendidas e pegou a chave, saindo com a camionete, é certo que o crime seria exatamente o mesmo, com a diferença de que os criminosos teriam dividido as tarefas, pois enquanto um deles estaria praticando a grave ameaça, o outro realizaria a subtração. Assim, ambas as condutas estão contempladas no tipo penal, não havendo como se atribuir maior ou menor importância a qualquer uma delas. Portanto, perfeitamente demonstradas as ocorrências de ambos os crimes, e das causas de aumento constantes da denúncia, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou de participação de menor importância por parte do acusado, a condenação de Patrick é de rigor.

Por fim, imperioso o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 07 de maio de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública. Em suma, durante a instrução, ao contrário do alegado pela combativa defesa, ficou exaustivamente demonstrado que o réu está incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, segunda parte (bens de Jair e de Rosângela) do Código Penal, e artigo 311, caput, do Código Penal, ambos c.c.

artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no 7 de maio de 2022, por volta de 11 horas, na empresa "Jair Marques Veículos", situada na rua Floriano Peixoto, n. 511, centro, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustado e com unidade de propósitos com "Eduardo de Souza Lima" e outro indivíduo, ambos ainda não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra Jair Marques, Rosângela de Moraes Marques e Milton de Jesus: a) 1 (uma) caminhonete "I/Toyota Hilux CDSRXAFD", ano/modelo 2021, cor prata, placa GHW0D63 Salto-SP, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); b) 2 (duas) alianças de ouro, avaliadas em R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma; 2 (dois) relógios de pulso, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) cada um, cujos bens pertencem a Jair Marques e Rosângela de Moraes Marques. Também porque, no dia 7 de maio de 2022, após o roubo descrito acima, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, adulterou sinal identificador do veículo automotor marca/modelo "I/Toyota Hilux CDSRXAFD", ano/modelo 2021, cor prata, placa GHW0D63 Salto-SP, consistente na inserção da placa falsa RBZ0H70 Goiânia-GO, pertencente a outro veículo. Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção merecida, o que faço com base no artigo 68 do mencionado estatuto.

No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor: Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial à primariedade do acusado, fixo a pena no mínimo legal, qual seja, em 03 anos de reclusão, além de 10 dias-multa (art. 311, CP).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus. Entretanto, o réu é confesso, aplicando-se-lhe também a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, ante a compensação de agravante e atenuante, mantém-se a pena, no tocante a este crime (art. 311, CP), no patamar inicialmente fixado, qual seja, de 03 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Quando ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não incidem outras causas modificadoras.

No tocante ao crime de roubo:

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, entendo assistir razão à acusação, uma vez que o crime excedeu o tipo penal, em especial porque o veículo seria levado ao exterior, porque o crime (com uso de arma de fogo) ocorreu nas proximidades de uma escola infantil, porque durante a fuga o réu dirigiu perigosamente, causando risco a dezenas de pessoas, e porque causou danos ao colidir com o "guard rail", demonstrando a acentuada periculosidade da conduta do réu.

Assim, fixo sua pena-base, para o crime de roubo, acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa (art. 157, CP).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus. Entretanto, o réu é confesso, aplicando-se-lhe também a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, ante a compensação de agravante e atenuante, mantém-se a pena, no tocante a este crime (art. 157, CP), no patamar inicialmente fixado, qual seja, em 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa.

Nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes) a pena deve aumentar-se de 1/3 (um terço), ao passo que o §2º-A, inciso, I, do mesmo artigo (emprego de arma de fogo) impõe o aumento de 2/3 (dois terços). Assim, aumento a pena do acusado de 3/3 (três terços), o que significa duplicar a pena, totalizando 10 anos de reclusão, além de 24 dias-multa.

Ainda quanto ao roubo, assiste razão à acusação quando menciona que a pena deve ser aplicada de acordo com as regras do concurso material (cúmulo material – art. 70, CP, parte final), porquanto, mediante ação dolosa única, foram atingidos patrimônios de vítimas distintas (Jair e Rosângela) (RT 664/369). Portanto, as penas relativas aos crimes de roubo devem ser somadas, perfazendo 20 anos de

reclusão, além de 48 dias-multa.

Finalmente, em razão do concurso material de crimes, as penas dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de roubo devem ser somadas, resultando na pena de 23 anos de reclusão, além de 58 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em atenção ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e nos moldes do requerimento do Ministério Público (fls. 67), FIXO, como valor mínimo de reparação do dano, a quantia líquida e certa de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), relacionados às alianças e relógios subtraídos, a título de reparação dos danos materiais decorrentes do roubo.

Sobre o valor acima incidirão os juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês (art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 do Colendo Tribunal da Cidadania), bem como correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, ambos computados a partir da data dos roubos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta demanda, para 1) CONDENAR o réu PATRICK SOUZA GONÇALVES, qualificado nos autos, RG 58.210.317, CPF 116.961.486-85, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, e artigo 311, caput, do Código Penal, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 23 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 58 dias-multa, com unidade no mínimo legal. 2) CONDENAR o réu PATRICK SOUZA GONÇALVES, qualificado nos autos, RG 58.210.317, CPF 116.961.486-85, ao pagamento de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de reparação dos danos materiais decorrentes dos roubos, com incidência de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, ambos computados a partir da data dos roubos, nos termos do acima delineado e do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Considerando a pena fixada, bem como a periculosidade do réu que, não hesitou em percorrer dezenas de quilômetros para vir atormentar moradores de cidade pequena e pacata, mediante conduta de enorme reprovabilidade e utilizando-se de arma de fogo, não hesitou em agir em concurso de pessoas para aterrorizar as vítimas, mostra-se inviável qualquer substituição referente ao artigo 44, do Código Penal, pelo que determino que inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

Acresça-se a isto o fato de que crimes violentos como este, antes inusuais na pacata Comarca, vêm se multiplicando e pondo em sobressalto a população, que reclama punição célere, notadamente quando praticados por acusados oriundos de locais mais violentos, que se aproveitam das características das cidades pequenas, para fazerem suas presas.

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela

Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06), nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P. R. I. e C.

Salto, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA